

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2749/2532

นายอมร อมรปิยศิริ
บริษัทฟาร์มยุทธนา จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

เมื่อเงินประกันของโจทก์ที่จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนโจทก์นั้นโจทก์ได้ตกลงยอมให้จำเลยผ่อนชำระคืนโจทก์เป็นงวด ๆ งวดละเดือนการที่โจทก์มาฟ้องเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลย จึงเป็นการเรียกเอาจำนวนเงินอันพึงส่งเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ มีกำหนดเวลาแน่นอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 มีกำหนดอายุความห้าปี

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๓

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตกลงกันให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินคืนแก่โจทก์เป็นงวด จำเลยที่ ๑ ชำระเงินคืนโจทก์แล้วบางส่วน ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เงินประกันจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาทนั้น จำเลย
ที่ ๑ ได้ชำระเงินคืนให้โจทก์เป็นงวด ๆ รวม ๑๓ งวด เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท จำเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ ยังคงค้างชำระอยู่ ๘๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น แต่คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เชื่อว่าจำเลยที่ ๑ ชำระเงินประกันคืนให้โจทก์จำนวน
๖๕,๐๐๐ บาทแล้ว และยังคงค้างชำระอยู่เพียง ๘๕,๐๐๐ บาท จริ่งดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย
แต่เห็นว่าคดีไม่ขาดอายุความพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกัน
ชำระหนี้ให้โจทก์ ๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าเงินประกันของโจทก์ที่จำเลยมีหน้าที่
ต้องคืนให้โจทก์นั้น โจทก์ตกลงยอมให้จำเลยผ่อนชำระคืนให้โจทก์เป็นงวด ๆ งวด
ละเดือน กรณีดังกล่าวเป็นการเรียกเอาจำนวนเงินอันพึงส่งเพื่อผ่อนทุกคืนเป็นงวด ๆ
มีกำหนดเวลาแน่นอนการฟ้องเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวแต่ละงวดจึงมีกำหนดอายุ
ความห้าปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๖ เมื่อจำเลยจะต้อง
ชำระเงินงวดสุดท้ายแก่โจทก์ในเดือนสิงหาคม ๒๕๒๐ แต่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ในวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ดังนั้นแม้โจทก์จะฟ้องเรียกเงินประจำงวดสุดท้ายก็เกินห้าปี
แล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๖

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายอุไร คังคะเกตุ

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ